

Sarah Lee binti Abdullah
lwn
Asmah binti Abu Noh (R1)
Abdul Halim bin Mohd Ghazaly (R2)
Ahmad Ghazman bin Mohd Ghazaly (R3)
Siti Ghuzaimah binti Mohd Ghazaly (R4)
Abdul Rahim bin Mohd Ghazaly (R5)

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Permohonan No.: 2312-A0010-452-0124, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel), Pada 10 Julai 2024 bersamaan 4 Muharam 1446H]

Permohonan Lanjut Tempoh Masa Serah Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie

Pemohon : Tn. Mohd Noor bin Bahari & Pn. Nurul Majidah binti Othman daripada Tetuan Bahari & Bahari
Responden : Dato' Dr. Mohd Zaidi bin Md Zain @ Zakaria & Pn. Ainaa Muqhriza binti Zabidi (Tetuan Zaidi Zain & Associates)

Fakta Kes

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa bagi menyerahkan Notis Rayuan di bawah peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Permohonan Lanjut Tempoh yang difailkan oleh pihak Pemohon ini adalah bertujuan untuk mendapatkan kebenaran bagi menyerahkan Notis Rayuan kepada pihak Responden 3, 4 dan 5 memandangkan usaha serahan sebelum ini gagal dilaksanakan.

[3] Responden-Responden telah melantik Dato' Dr. Mohd Zaidi bin Md Zain @ Zakaria dan Puan Ainaa Muqhriza binti Zabidi (Tetuan Zaidi Zain & Associates untuk mewakili mereka dan keseluruhan Responden tiada bantahan terhadap permohonan yang difailkan oleh pihak Pemohon.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[3] Dalam membuat pertimbangan terhadap permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 238 Akta 585 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu –

Seksyen 238 – Memanjangkan Atau Memendekkan Masa.

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subsekyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

Peruntukkan ini memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk membenarkan atau tidak membenarkan permohonan pelanjutan tempoh masa bagi apa-apa perbuatan termasuklah memfailkan Alasan Rayuan.

[4] Selain daripada itu, kami juga merujuk kepada kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009***, kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan***

Bin Wan Daud [2015] JH 40(1) berkaitan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ini iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[5] Kelewatan yang berlaku dalam permohonan ini adalah selama 12 hari diambil kira dari tarikh akhir Notis Rayuan perlu diserahkan iaitu pada 22.11.2023 dan sehingga permohonan Lanjut Tempoh ini difailkan iaitu pada 4.12.2023.

[6] Memandangkan dalam kes ini tiada sebarang bantahan daripada keseluruhan Responden terhadap permohonan yang difailkan Pemohon, maka kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon serta mengambilkira persetujuan Responden 3, Responden 4 dan Responden 5, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

1. Permohonan Lanjut Tempoh Masa Serah Notis Rayuan DILULUSKAN.
2. Penyerahan Notis Rayuan kepada Responden 3, Responden 4 dan Responden 5 melalui Peguam Syarie pada 21 November 2023 diterima sebagai penyerahan yang sempurna.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA PUAN HAJAH BOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor